

ERALKAN GÜNDEM

AYIN KONUSU <

İTHALATTA İNDİRİLEMEYECEK KDV DÜZENLEMESİ

MEVZUAT VE DUYURULAR <

İTHALATTA İNDİRİLEMEYECEK
KDV DÜZENLEMESİ**İTHALATTA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİLERİ İNDİRİLECEK KDV OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEYKEN 24 KASIM 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.**

İthalatta ödenen Katma Değer vergileri indirilecek KDV olarak değerlendirilmekteyken 24 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ithalatta gözetim uygulanması, ithalatta korunma önlemleri uygulanması ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki mevzuat kapsamında yer alan vergiler nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır. Söz konusu Kararda aşağıdaki maddelere yer verilmiştir

MADDE 1- (1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

(2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampedinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Çalışmamda ilgili karar kapsamı getirilen düzenlenmelerdeki gözetim uygulamasının ve ticaret politikası önlemlerinin neler olduğunu , KDV matrahından indirilecek bu tutarlarda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verdim . Keyifli okumalar dilerim .

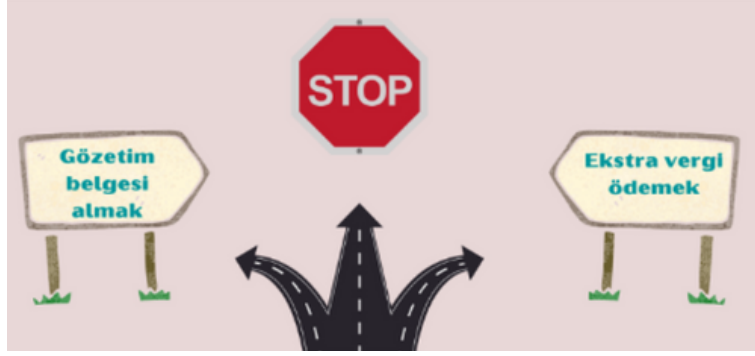
İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR ?

Genel olarak gözetim; dış ticaret konusu eşyaların ithalattaki gelişim seyrinin gözlemlenmesidir. Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar veya şartlarda artması halinde, ithalatın Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Temel amaç ise; bazı eşyaların ithalat miktarlarındaki artış ya da azalışların izlenmesi veya kaydedilmesi ve söz konusu eşyalar için ileride bazı ilave korunma ve/veya mali yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağını belirlenmesidir. Tedbir mahiyetinde bir uygulama veya "korunma" önlemi değildir. Gözetim belgesi ile gerçekleşen ithalat izlenmektedir.

İthalatta gözetim uygulamasının kapsamı ve uygulama biçimi İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği'nde genel hatlarıyla hüküm altına alınmış olsa da önlemin uygulanacağı ürünlere ilişkin bilgiler Tebliğler ile belirlenmektedir.

Söz konusu tebliğlerde eşyaların serbest dolaşıma girebilmesi için iki koşula yer verilmiştir. Birinci seçenek " Gözetim BELGESİ ". Gözetim belgesi; gözetime tabi malların ithali için İthalat Genel Müdürlüğüne verilen ve/ onaylanan bir belgedir. Bir anlamda ithalat lisansıdır. Gözetime tabi eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçı firmaların, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurarak gözetim belgelerini almaları ve söz konusu gözetime tabi ithalatın da bu belgeye göre yapılması esastır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan "E-Hizmetler" ve "E-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümünde yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.



İkinci bir seçenek olarak ilgili Tebliğlerde " Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir." hükmü yer aldığından , Bu eşyaları ithal etmek isteyen firmalar Gözetim Belgesi talep ve temin süreçleri nedeniyle ; belirtilen birim kıymetin altında olan birim kıymetlerini serbest dolaşıma giriş beyannamesinde "Yurtdışı Diğer Gider" hanesinde beyan edilmesi suretiyle belirtilen kıymete yükseltilerek işlemlerin yerine getirilmesini genellikle tercih etmektedir.

Vergi matrahlarına dahil olan bir çok gider olması ve KDV Kanunun 21. Maddesine istinaden KDV hesaplanırken kendinden önceki matrahlarında devrederek gelmesi sebebiyle indirebilecek /indiremeyecek KDV hesaplamalarında karışıklık olmaması adına matrahları sırasıyla ele almakta fayda olacaktır.

Örnek 1

CIF BEDEL	100.000 TL
GÖZETİM FARKI	20.000 TL
GÜMRÜK VERGİSİ	% 5
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ	% 10

İNDİRİLEBİLECEK KDV %20 – (100.000 + 5.000+10.000) X 0,20 = 23.000 TL

İNDİRİLEMEYİCEK KDV %20 – (20.000 + 1.000 + 2.000) X 0,20 = 4.600 TL

Açıklayıcı Not : Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi hesaplanırken CIF + Yurtdışı diğer gideler baz alındığından gözetim farkından sebep oluşan GV ile İGV indiremeyecek KDV , gözetim farkı hariç oluşan GV ile İGV ise indirilebilecek KDV olarak hesaplanmalıdır .

Örnek 2

CIF BEDEL	100.000 TL
GÖZETİM FARKI	20.000 TL
GÜMRÜK VERGİSİ	% 5
TRT BANDROL	% 12
ÖTV	%15

İNDİRİLEBİLECEK KDV %20 – (100.000+5.000) X 0,12 =12.600 TL TRT BANDROL

= 117.600 X 0,15 = 17.640 TL ÖTV

= 135.240 X 0,20 = 27.048 TL KDV

İNDİRİLEMİYECEK KDV %20 – (20.000 + 1000) X 0,12 = 2520 TL TRT BANDROL

= 23.520 X 0,15 = 3528 TL ÖTV

= 27.048 X 0,20 = 5.409.60 TL KDV

Açıklayıcı Not : TRT BANDROL ve ÖTV hesaplamaları içinde aynı kural geçerli vergi tutarlarına isabet eden gözetim farkından dolayı oluşan KDV indirilemeyecek , gözetim farkı hariç oluşan TRT BANDROL ve ÖTV indirilebilecektir.

Gözetim Belgesi alınması durumunda ise yurtdışı gider kısmında herhangi bir artış olmayacağından bu ithalattan doğan KDV ' nin **indirilmesi mümkündür.**

İTHALATTA KORUNMA ÖNEMLERİ VE İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ İLGİLİ MEVZUATLAR KAPSAMINDA İNDİRİLEMEYECEK KDV DEĞERLENDİRİLMESİ

Ticaret Politikası Önemleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ilgili Anlaşmalarında ve İthalat Rejimi Kararının 4. Maddesinde adı geçen mevzuatta yer alan, benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticilerin ithalattan zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla başvuru alan önlemlerinin bütününe verilen genel isimdir. İlgili mevzuatı kapsamında önlem alınması gereken eşyalara ilişkin duyurular Tebliğler ile yayımlanmaktadır.

Mevzuatımızda yer almakla birlikte yasal dayanağı farklı olan ancak aynı ad altından tahsil edilen bir çok vergi bulunmaktadır. Bu sebeple indirilecek KDV hesaplanırken hesap hatalarının önüne geçmek için ilgili tebliğlerin kapsamında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuatlarının yasal dayanak olarak alınıp/alınmadığının kontrol edilmesinde fayda olacağı görüşündeyim . Örneğin ; 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar kapsamında telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir . Ancak ilgili karar korunma önemleri mevzuatı çerçevesinde değil 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 ncı ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri yasal dayanak alınarak çıkarıldığından indirilecek KDV konusu edilebilecektir.

Bununla birlikte ; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat kapsamında tahsil edilen dampinge karşı anti damping vergisi , sübvansiyona karşı uygulanan telafi edici vergi ile İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat kapsamında uygulanan gümrük vergisi artışları ve ek mali mükellefiyetlere tekabül eden Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 10)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 11)

- 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup , ilgili değişikliklere [buradan](#) ulaşabilirsiniz .

**GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 202)**

İlgili tebliğ kapsamında 2023 yılı için yeniden değerlendirme oranı % 58,46 (elli sekiz virgöl kırk altı) olarak tespit edilmiş olduğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmiş olup söz konusu tutarlar **1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.**

458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen **usulsüzlük cezası 828,00 TL olarak uygulanır.**

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3- (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için **77,12 TL, diğer işlemler için 180,12 TL;** (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için **180,12 TL, diğer işlemler için 283,10 TL olarak uygulanır.**

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4- (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının **(a) bendinde belirtilen tutar 2.620.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 26.242.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 26.242.000,00 TL,**

b) **584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 828,00 TL,**

ilgili tebliğe [buradan](#) ulaşabilirsiniz



--İTHALATTA KORUNMA
ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(NO: 2023/7)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda varılan tespitler ışığında, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda "Diğerleri" eşya tanımıyla sınıflandırılmakta olan ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma)'nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsalı hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

İlgili tebliğe [buradan](#) ulaşabilirsiniz